

0020041-75.2015.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. EVIDENTE ILEGALIDADE APTA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. 1. Segundo o entendimento mais recente desta Corte, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020041-75.2015.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020041-75.2015.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNY AISLEY ROGERIO VASCONCELLOS

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

KENNY AISLEY ROGÉRIO VASCONCELLOS MARTINS e MARIANA GROSSI MARTINS PINTO, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de maio de 2015, por volta das 10h18min, no estabelecimento comercial denominado Walmart Brasil Ltda., situado na Avenida Salim Farah Maluf, nº 17, Jardim das Rosas, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) televisores de LED, de 32 polegadas, marca LG, avaliados em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes a Walmart Brasil Ltda.

Segundo narra o Promotor de Justiça, os acusados compareceram ao estabelecimento comercial e passaram 02 (dois) aparelhos televisores por um caixa inativo, sem pagar pelos produtos. Em seguida, usando o automóvel Ford/Fiesta, placas AAS-5363, evadiram-se.

Embora imagens da ação tenham sido captadas pelas câmeras de segurança do

estabelecimento, essa circunstância foi insuficiente para impedir a consumação. Informados da ocorrência do fato, policiais civis encontraram uma amiga dos denunciados, que com eles se hospedara num hotel. Com o auxílio dessa mulher, que reconheceu os réus por meio de fotografias, elucidou-se a autoria do furto. A denúncia (fls. 02/03) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 04/70) e foi recebida em 23 de junho de 2016 (fls. 67/69).

Citada pessoalmente (fls. 122), a acusada Mariana, assistida por Defensores nomeados (fls. 74), respondeu à acusação (fls. 157/160).

Citado por edital (fls. 195, 197 e 201), o denunciado Kenny não respondeu à acusação, nem constituiu Defensor (fls. 202).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, relativamente à ré Mariana. No mesmo ato, foi declarada a revelia do acusado Kenny e a suspensão do processo e do prazo prescricional, relativamente a ele (fls. 207/208).

Embora intimada (fls. 233), Mariana deixou de comparecer à audiência designada para o seu interrogatório e foi declarada revel (fls. 254/255).

Após a instrução processual (fls. 254/255) e apresentação de memoriais (fls. 256/260 e 272/281), a acusada Mariana foi condenada pela prática do fato narrado na denúncia (fls. 319/329) e a sentença transitou em julgado (fls. 358).

Citado pessoalmente (fls. 402), o réu Kenny, assistido por Defensores nomeados (fls. 408/409), apresentou resposta à acusação (fls. 412/414).

Ausentes questões preliminares e causa de absolvição sumária, confirmou-se o recebimento da inicial acusatória, relativamente ao denunciado Kenny (fls. 419).

Durante a instrução processual pertinente a Kenny, realizou-se a oitiva de uma testemunha, cujas declarações foram captadas por gravação audiovisual (fls. 454/455).

Intimado (fls. 473), o réu Kenny não compareceu à audiência designada para o interrogatório e foi declarado revel (fls. 454/455).

Nos debates, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 516/517).

O Defensor, por sua vez, requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória (fls. 516/517).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há nulidade ou irregularidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Passo a analisar o mérito.

O boletim de ocorrência (fls. 06/07), as declarações da representante da vítima (fls. 454/455) e o laudo pericial (fls. 41/52) evidenciaram a ocorrência da infração penal.

Todavia, não há prova suficiente do concurso do denunciado Kenny para o delito.

A materialidade delitativa é indubitosa, pois a subtração foi afirmada pela representante da ofendida, que apresentou relato compatível com o boletim de ocorrência e com o laudo pericial.

Segundo Valdete Rodrigues Fabiani (fls. 454/455), outrora Valdete Rodrigues Bergamaschi, câmeras de segurança do Walmart captaram a movimentação dos autores do fato. Disse que os agentes, um homem e uma mulher, puseram aparelhos televisores num carrinho de compras do supermercado, abriram uma pequena cancela que impedia a passagem por um caixa desocupado e saíram da loja. Pelo que se lembra, o segurança estava de costas e não percebeu a subtração. Acionados, policiais compareceram ao mercado e consultaram as imagens captadas pelas câmeras de segurança. Depois, a depoente compareceu à Delegacia de Polícia e descobriu que outro crime, com o mesmo método de execução, fora praticado em outro supermercado. Informou que as mercadorias não foram recuperadas.

O relato guarda coerência com a dinâmica descrita no laudo pericial (fls. 41/52).

O laudo descreve a chegada de um casal ao supermercado (fls. 43/44), a abertura da cancela de um caixa inativo (fls. 45), a passagem da mulher pelo caixa, empurrando um carrinho de compras, com duas caixas volumosas em seu interior (fls. 46), a saída de ambos da loja (fls. 47) e o carro usado na fuga, um automóvel Ford/Fiesta

de placas AAS-5363 (fls. 45).

O boletim de ocorrência (fls. 06/07) também se harmoniza com o relato apresentado por Valdete, pois demonstra que ela compareceu à Delegacia de Polícia, logo após o fato, conforme narrou oralmente.

A convergência entre os elementos de prova evidencia que os sujeitos ativos, agindo em concurso, com unidade de desígnios e em consórcio executório, subtraíram, para si, dois aparelhos televisores pertencentes a Walmart Brasil Ltda. Praticaram, portanto, a conduta abstratamente prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Entretanto, não é possível inferir se Kenny Aisley Rogério Vasconcellos Martins concorreu para a infração penal.

Kenny não foi submetido a reconhecimento pessoal ou fotográfico por pessoas que tenham presenciado o crime ou consultado as imagens captadas pelas câmeras de segurança.

Janaína Prado Maragno (fls. 14/15), que reconheceu Kenny em seara administrativa (fls. 16), não informou se viu os produtos do crime sob a posse dele.

Não há notícia de que as imagens de câmeras de segurança tenham sido exibidas a Janaína.

Não há prova de que o automóvel cuja imagem foi captada (fls. 45) estivesse sob a posse de Kenny.

Como Janaína não presenciou o fato e não viu os produtos do crime sob a posse de Kenny, não se pode concluir, com suporte nas declarações dela (fls. 14/16), que o acusado concorreu para a ação narrada na denúncia.

Ademais, o reconhecimento fotográfico extrajudicial somente possui aptidão para elucidar a autoria de infração penal se for corroborado por outros elementos de prova. Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTográfico QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. EVIDENTE ILEGALIDADE APTA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. 1. Segundo o entendimento mais recente desta Corte, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que a condenação fundou-se em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de nenhuma outra prova produzida em desfavor do réu. 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente da prática do crime de roubo majorado nos Autos n. 0367813-41.2015.8.19.0001, da 41ª Vara Criminal da comarca da Capital/RJ. (STJ; Sexta Turma; HC 681.704/RJ; Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior; j. 10/05/2022; DJe 13/05/2022).

No caso, o reconhecimento realizado por Janaína não observou as formalidades previstas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

Considerando a insuficiência das declarações e do reconhecimento levado a efeito por Janaína para demonstrar a autoria do fato, impõe-se a absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para absolver o acusado, KENNY AISLEY ROGÉRIO VASCONCELLOS MARTINS, inscrito no RG nº 42.665.290-3 SSP/SP e no CPF nº 050.137.569-44, nascido aos 29/11/1985, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Sônia Terezinha Vasconcellos Simões Martins e de Rogério Simões Martins (fls. 18), da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sem condenação em custas.

Cientifique-se a vítima.

Para controle, consigno que o acusado Kenny está assistido por Defensores nomeados

por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 408/409); e os autos estão arquivados com relação a Mariana Grossi Martins Pinto (fls. 370/371).

Transitada em julgado, façam-se as comunicações e anotações necessárias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA